

발송번호: 9-5-2019-023937404

발송일자: 2019.04.01.

제출기일: 2019.06.01.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청 의견제출통지서

출	원	인	성	명	에스케이텔레콤 주식회사 (특허고객번호: 119980042966)
			주	소	
대	리	인	성	명	박종한
			주	소	
발	명	자	성	명	홍승표
			주	소	
발	명	자	성	명	배성수
			주	소	
출	원	번	호	10-2019-0000874	
출	원	일	자	2019.01.03.	
발	명	의	명	칭	선택적 데이터 제공을 위한 장치 및 방법

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2019.06.01.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2019.06.01.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-9항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제5항 내지 제7항	특허법 제42조제4항제2호
2	청구항 제1항 내지 제9항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 특허청구범위의 청구항 제5항 내지 제7항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습

니다.

- 아 래 -

(1) 본원발명의 **청구항 제5항**에는, “통신부와 선택적 데이터 제공 서비스를 위한 어플리케이션부를 포함하는 사용자 단말기로, 상기 통신부와 어플리케이션부에 의하여, 데이터 서비스 기능의 설정 상태에 따라 복수의 APN(Access Point Name) 중 어느 하나를 통해 상기 통신망에 접속하고, 상기 복수의 APN 중 어느 하나에 따른 접속 경로에 따라서, 데이터를 선택적으로 제공받는 것을 특징으로 하는 사용자 단말기.”가 기재되어 있으나, 밑줄 친 부분과 관련되어, 청구항 제5항의 상단부에는 통신망이 기재되어 있지 않아, 밑줄 친 상기 통신망이 무엇을 가리키는지 그 지시대상이 명확하지 않아 보호받고자 하는 권리범위가 불명료합니다.

(2) 상기 청구항 제5항을 인용하는 **청구항 제6항, 제7항**에서도 상기 (1)과 같은 기재불비 사항을 가지고 있어 보호받고자 하는 권리범위가 불명료합니다.

따라서 본원발명의 **청구항 제5항 내지 제7항**은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있다고 볼 수 없습니다.

2. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제9항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2007-0073517호(2007.07.10.)

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2010-0021334호(2010.02.24.)

2-1. 청구항 제1항

청구항 제1항과 **인용발명 1**을 대비하여 보면, **청구항 제1항**은 **인용발명 1**에 기재되어 있는 서비스 사용 요금 등 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 인가가 필요한 주파수 대역을 사용하는 제1 무선 네트워크와 인가가 필요 없는 주파수 대역을 사용하는 제2 무선 네트워크 중 어느 하나의 무선 네트워크를 결정하는 MMI (Man Machine Interface) 부를 포함하고, 상기 제1 무선네트워크는 CDMA, GSM 등 중 어느 하나인 것(청구항 1, 2, 3, 5)과 대응됩니다. 다만, **청구항 제1항**에서는 접속 인식부에서 인식된 접속 경로에 따라 통신망에 접속한 사용자 단말기에 선택적으로 데이터를 제공한다고 명확히 기재되어 있다는 점에서 **인용발명 1**과 차이점이 있다고 할 수 있으나, **인용발명 1**에서 적어도 하나 이상의 선택 인자는, 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 상기 무선 네트

워크의 QoS (Quality of Service), 무선 서비스의 종류, 상기 무선 서비스의 사용 요금을 포함한다고 기재되어 있고(청구항 5 참조), 접속 경로에 따라 통신망에 접속한 사용자 단말기에 선택적으로 데이터를 제공하도록 하는 것은 통상의 기술자가 **인용발명 1**로부터 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과하고 그 작용 효과 또한 충분히 예측 가능하다고 보이므로, **청구항 제1항**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

2-2. 청구항 제2항 내지 제4항

청구항 제2항의 기술적 특징은, **인용발명 1**에서 적어도 하나 이상의 선택 인자는, 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service), 무선 서비스의 종류, 상기 무선 서비스의 사용 요금을 포함한다고 기재되어 있고(청구항 5 참조), 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 용이하게 유추 적용할 수 있는 사항에 불과하다고 보이므로, **청구항 제2항**은 통상의 기술자가 **인용발명 1**로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

청구항 제3항의 기술적 특징은, **인용발명 2**에서 과금 서비스용 DNS(70)와 비과금 서비스용 DNS(60)를 별도의 서버로 각각 구현하여, 과금 서비스용 DNS(70)에 과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당하고, 비과금 서비스용 DNS(60)에 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당하는 것이 기재되어 있고, 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 용이하게 유추 적용할 수 있는 사항에 불과하다고 보이므로, **청구항 제3항**은 통상의 기술자가 **인용발명 1, 2**의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

청구항 제4항의 기술적 특징은, **인용발명 1**에서 적어도 하나 이상의 선택 인자는, 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service), 무선 서비스의 종류, 상기 무선 서비스의 사용 요금을 포함한다고 기재되어 있고(청구항 5 참조), **인용발명 2**에서 과금 서비스용 DNS(70)와 비과금 서비스용 DNS(60)를 별도의 서버로 각각 구현하여, 과금 서비스용 DNS(70)에 과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당하고, 비과금 서비스용 DNS(60)에 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당하는 것이 기재되어 있으며, 일부 차이나는 구성은 통상의 기술자가 용이하게 유추 적용할 수 있는 사항에 불과하다고 보이므로, **청구항 제4항**은 통상의 기술자가 **인용발명 1-2**의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

2-3. 청구항 제5항 내지 제7항

청구항 제5항 내지 제7항은 청구항 제1항, 제3항, 제4항에 기재되어 있던 데이터 제공 장치를 동작 주체를 사용자 단말기로 한정하여 기재한 것에 불과하고, 일부 구성상의 차이점은 있으나 기술적 특징이 실질적으로 동일하다고 보이므로 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.

2-4. 청구항 제8항, 제9항

청구항 제8항, 제9항 각각은 청구항 제1항, 제2항과 일부 표현상의 차이점은 있으나 기술적 특징이 실질적으로 동일하고 카테고리만 다른 청구항으로 보이므로 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.

[참 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2007-0073517호(2007.07.10.) 1부.

첨부2 공개특허공보 제10-2010-0021334호(2010.02.24.) 1부. 끝.

2019.04.01.

특허청

특허심사3국

이동통신심사과

심사관 정구웅 _____

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
 2. 보정료 납부안내
 - 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
 - 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
 - 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.
 3. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

 - ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
 - ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
 - ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
 - ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
 - ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
 - ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
 - ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인
 4. 온라인 영상면담 및 보정안 리뷰(심층면담) 서비스 안내
 - 심사관에게 방문면담을 신청할 경우 특허청(대전)에서 출원발명에 관한 상담 서비스를 받을 수 있고, 영상면담을 신청할 경우에는 특허청(대전) 방문 없이도 상담이 가능합니다(영상면담 장소: 특허청 서울사무소와 강원, 경남, 경북, 광주, 부산, 울산, 인천, 전남지역지식재산센터).
 - 보정서 제출기간 만료일 1개월 이전에 보정안을 제출하고 보정안 리뷰를 신청할 경우 면담을 통해 보정안에 대한 심사관의 사전검토 서비스를 받을 수 있습니다(특허로(www.patent.go.kr) - 출원신청 메뉴).
 - ※ 보정안은 보정서 또는 의견서의 형태로 보정안 리뷰 신청 전에 제출하여야 합니다.
 5. 출원인의 명세서 작성 및 보정에 이해를 돕고자 아래 사이트에서 명세서작성사례 및 기술분야별 보정매뉴얼 등을 제공하고 있습니다. 인터넷 접속이 어려울 경우, 담당 심사관에게 연락주시면 명세서작성사례 등을 우편으로 송부해드리겠습니다.
 - 특허로(www.patent.go.kr)-명세서작성관련 유용한 Tip
- ※ 「특허로」 고객센터에서 알람서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알람, 마감기한 알람 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)로 받아 보실수 있습니다.
- ※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-8345(담당심사관 정구웅)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)